



Σavante

**La Constitución Española
de 1978. Derechos y deberes
fundamentales. La Corona.
Funciones constitucionales
del Rey**

ÍNDICE

1. La Constitución Española de 1978	3
1.1. Breve cronología sobre el proceso de elaboración de la Constitución	3
1.2. Características	5
1.3. Estructura y contenido	6
1.3.1. El preámbulo	8
1.3.2. Partes dogmática y orgánica	9
2. Derechos y deberes fundamentales	14
2.1. Derechos	15
2.1.1. Derechos de ámbito personal	15
2.1.2. Derechos de la esfera privada	16
2.1.3. Derechos de ámbito político	18
2.1.4. Derechos sociales	20
2.2. Los deberes	23
3. Su garantía y suspensión	25
3.1. Garantías	25
3.2. Suspensión	26
4. La Jefatura del Estado	30
5. La Corona	31
6. Funciones Constitucionales del Rey	32
6.1. Otros aspectos sobre el Estatuto Jurídico del Rey	33
7. Bibliografía	37



1. La Constitución Española de 1978

La Constitución Española de 1978 (en adelante CE) fue el resultado de un proceso de cambio político, realizado por vía pacífica, realizado a lo largo del tiempo más bien dilatado, que hizo posible el tránsito desde un régimen autoritario hacia otro democrático y liberal equiparable al de los países de Europa occidental.

A lo largo de este epígrafe vamos a analizar la cronología del proceso de elaboración de la Constitución, haciendo un repaso de las fechas más importantes, las características de la misma, así como un breve recorrido sobre su estructura y contenido.



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

1.1. Breve cronología sobre el proceso de elaboración de la Constitución

Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, Don Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975. Este mantuvo en la Presidencia del Gobierno a Carlos Arias Navarro hasta que en julio de 1976 el Rey nombró Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez lo que abrió el camino a la reforma política.

El primer paso importante del proceso de transición fue la aprobación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, la última de las leyes fundamentales del régimen franquista la cual sentó las bases normativas e institucionales para hacer posible unas elecciones libres. La Ley para la Reforma Política fue aprobada por las Cortes por mayoría de dos tercios, obteniendo a su favor 425 votos frente a 59 votos que fueron negativos. El 15 de diciembre de 1976, esta Ley fue aprobada en referéndum con el 75 por 100 de los votos. Durante décadas, las Cortes orgánicas del régimen no habían sido elegidas por sufragio universal. El cambio de fórmula electoral además de la legalización de los partidos políticos -incluido el comunista- y el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales posibilitados por esta Ley abrieron las puertas hacia la democracia.



Las elecciones del 15 de junio de 1977 dieron la mayoría en el Congreso a la UCD, que se formó inicialmente como coalición electoral y posteriormente como partido en torno a la figura del Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Las nuevas Cortes decidieron de forma inmediata iniciar los trabajos para dotar a España de un nuevo texto constitucional. Para ello cabían diversas posibilidades: a) someter a referéndum un texto legal aprobado por el Gobierno; b) presentar un proyecto gubernamental a las Cortes o c) elaborar una proposición de ley presentada a iniciativa del Congreso por uno o más grupos parlamentarios. Finalmente, el Congreso creó una Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que encargó a una Ponencia de siete diputados la elaboración de un anteproyecto de la constitución. La ponencia terminó sus trabajos y publicó el anteproyecto el 5 de enero de 1978, comenzando posteriormente el debate en la Comisión.

Una vez aprobado el 21 de julio de 1978 por el Pleno del Congreso de los Diputados el Proyecto de Constitución, el texto pasó al Senado siendo aprobado por esta Cámara con modificación de algunos preceptos. Para salvar las discrepancias entre una y otra Cámara se creó una Comisión Mixta Congreso-Senado, del que resultó un texto que fue aprobado por los Plenos de ambas Cámaras el día 31 de octubre de 1978, en sesiones simultáneas pero separadas. La Constitución fue ratificada en referéndum popular el día 6 de diciembre de 1978. El 27 de diciembre de ese año el Rey sancionó y promulgó la Constitución, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 29 de diciembre de 1978.

En todo este proceso, lo más importante quizás sea destacar que en él participaron todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria específica, que se aprobó con el acuerdo mayoritario de las Cámaras y que el pueblo posteriormente ratificó con amplísimo apoyo en referéndum lo que anteriormente habían decidido sus representantes en Cortes (con el voto afirmativo del 87, 78 por 100 de los ciudadanos).

Posteriormente, encontramos que la Constitución de 1978 ha sido modificada en:

- **1992:** se reformó su artículo 13.2, quedando redactado de la siguiente forma: *"Solamente los españoles serán titulares de derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales"*. Se incluyó la expresión *"y pasivo"* referida al derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales.
- **2011:** se modificó el artículo 135. En el contexto de una profunda y prolongada crisis económica se hacían cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica y financiera. La estabilidad presupuestaria obtuvo un valor estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado. Por otra parte, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro tenía como finalidad prevenir la aparición de déficits presupuestarios excesivos dando así confianza en la estabilidad económica de dicha zona. En este contexto, la Unión Europea quiso que España aceptara incluir en el artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas y garantizando la sostenibilidad económica y social.
- **2024:** esta modificación ha sido la tercera desde la entrada en vigor de la Constitución, adaptando el nuevo texto del artículo 49 al lenguaje y contenido de la realidad actual y a la terminología internacional. Dicha nueva redacción reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el Título I de la Constitución en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.



+ Info

¿Qué te parecería repasar las fechas más importantes del proceso constitucional a través de un audiovisual? De este modo hacemos también una breve pausa antes de continuar con el estudio de la unidad.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

1.2. Características

La Constitución Española de 1978 reúne las siguientes características:

- Se trata de una Constitución **escrita y codificada** conforme a la tradición del continente europeo. Es decir, forma por sí misma lo que podríamos calificar como un "código de leyes" o "sistema de leyes".
- **Extensa** tanto por su número de artículos, como por la extensión de alguno de ellos.
- Tiene **origen popular**: se debe a que fue aprobada a través de referéndum por el pueblo español.
- Se trata de una Constitución **rígida**, por la dificultad de su reforma.
- Es una Constitución **consensuada y elástica**, que permite su mayor duración y permanencia.

El consenso o acuerdo que se alcanzó por todas las fuerzas políticas en el momento de su elaboración resulta evidente.

Se considera **elástica**, ya que su articulado trata de adaptarse a las necesidades de la vida social a través de leyes que desarrollen tales artículos y faciliten, así, su aplicación.

- Se considera abierta e inacabada debido a las numerosas alusiones a las leyes orgánicas, lo cual ha convertido el poder legislativo español en un órgano muy especial, ya que, de esta forma, el Congreso de los Diputados adquiere la facultad de actuar como una especie constituyente permanente.

En general, ha recibido importantes influencias de otras Constituciones europeas como la Ley Fundamental de la República Federal Alemana de 1949, la Constitución italiana de 1947 o la portuguesa de 1976.



Resumiendo

El 29 de diciembre de 1978, tras su proceso de elaboración, nuestra Constitución se publicó en el BOE y entró en vigor. Desde entonces solo se han reformado 3 artículos de la misma: el artículo 13.2, sobre el sufragio pasivo en las elecciones municipales de los ciudadanos de la UE que no sean nacionales españoles, el artículo 135, incluido en el Título VII "Economía y Hacienda", y, el artículo 49, incluido en el Título I, Capítulo III.

La Constitución Española establece 3 poderes:

- **Legislativo:** Le corresponde a las Cortes Generales. Al poder legislativo le corresponde la iniciativa legislativa, la tramitación de los proyectos y proposiciones de ley, la aprobación de las leyes, la delegación legislativa, el control de la acción del Gobierno (del poder ejecutivo) y aprobar los presupuestos generales del Estado español.
- **Ejecutivo:** Pertenece al Gobierno al que le corresponde la función ejecutiva en el sentido de guiar, dirigir, recoger las demandas de la sociedad, coordinarlas e impulsarlas.
- **Judicial:** de los jueces y magistrados. Les corresponde en su función judicial ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado.

Por último, recuerda alguna de las características que reúne la Constitución: escrita, codificada, extensa, de origen popular, rígida, consensuada, elástica, abierta e inacabada en algunos aspectos.

1.3. Estructura y contenido

La Constitución Española de 1978 va precedido de un preámbulo y consta de 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

El preámbulo recoge una exposición de motivos del texto constitucional y los objetivos a alcanzar. Esta parte no tiene fuerza obligatoria.

El articulado que comprende los 169 artículos se compone de una parte dogmática y una parte orgánica detallada de la siguiente manera:

- **Parte dogmática:**
 - **Título preliminar:** (artículos 1 a 9 de la CE).
 - **Título primero:** De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10 a 55 de la CE).



- **Parte orgánica:**
 - **Título segundo:** De la Corona (artículos 56 a 65 de la CE).
 - **Título tercero:** De las Cortes Generales (artículos 66 a 96 de la CE).
 - **Título cuarto:** Del Gobierno y de la Administración (artículos 97 a 107 de la CE).
 - **Título quinto:** De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108 a 116 de la CE).
 - **Título sexto:** Del Poder Judicial (artículos 117 a 127 de la CE).
 - **Título séptimo:** Economía y Hacienda (artículos 128 a 136 de la CE).
 - **Título octavo:** De la organización territorial del Estado (artículos 137 a 158 de la CE).
 - **Título noveno:** Del Tribunal Constitucional (artículos 159 a 165 de la CE).
 - **Título décimo:** De la reforma constitucional (artículos 166 a 169 de la CE).
 - **4 disposiciones adicionales.**
 - **9 disposiciones transitorias.**
 - **1 disposición derogatoria.**
 - **1 disposición final.**



+ Info

Asociada a esta unidad didáctica, en tu Campus Virtual, dispones de un material adicional llamado "La Constitución Española de 1978, nueva metodología para el estudio". Se trata de un material que contiene el texto completo de la CE con un comentario explicativo de cada uno de sus artículos. Nuestra recomendación es que estudies este tema acompañado del material indicado.

Además, puedes consultar el texto íntegro de la CE en la Web del Congreso.

<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm>



1.3.1. El preámbulo

El **preámbulo** es una introducción solemne de la Constitución. En él se dice:

- Quién es la autoridad que genera la Constitución.
- Cuáles son los valores que se proclaman en la Constitución y los fines que se propone.

La autoridad que genera la Constitución es la nación española, a quien pertenece el poder constituyente, que es la más alta manifestación de la soberanía del pueblo. Ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos puedan participar en la elaboración de la Constitución, el poder constituyente lo ejercerán eligiendo una asamblea extraordinaria que recibe el mandato de elaborarla.

El texto del preámbulo dice así:

"La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

- *Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.*
- *Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.*
- *Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.*
- *Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.*
- *Establecer una sociedad democrática avanzada.*
- *Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.*

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente (CONSTITUCIÓN)".



Atención

Ratificar significa aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos.

Este preámbulo es una declaración política de principios; no tiene en sí un valor jurídico que obligue a su cumplimiento. En realidad, son valores que en su gran mayoría se encuentran desarrollados en diferentes artículos.



1.3.2. Partes dogmática y orgánica

Estas dos partes forman el cuerpo legislativo de la Constitución. Constan en total de 169 artículos agrupados en un título preliminar y 10 títulos; a estos títulos se añaden 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 1 final.



+ Info

Es conveniente que tengas a mano la Constitución Española como complemento de estudio para este apartado.

Parte dogmática

En la parte dogmática de la Constitución se declaran los derechos y se proclaman los principios que inspiran el régimen político del país. La parte dogmática es más amplia de lo que debería corresponder a un texto constitucional, en el que son requisitos importantes la claridad y brevedad de sus preceptos. Comprende dos títulos: el preliminar y el título I.

- **El título preliminar** (artículos 1 al 9) abre la Constitución. En él se recogen los principios sobre los que se apoya el régimen político. Es importante señalar que se define España como un Estado social y democrático de Derecho.

Son **principios básicos** de la Constitución:

Los regulados en los artículos 1 al 9 de la Constitución Española, los cuales establecen:

- La configuración de España, como un **Estado social y democrático de Derecho**, según el **artículo 1.1** de la Constitución Española.



Ojo al dato

La Constitución Española entiende como **Estado social** un estado interventor, un estado en activo capaz de garantizar a los ciudadanos las condiciones mínimas para el desarrollo de su vida. Esto significa reconocer al individuo unos derechos de carácter social, tales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la Seguridad Social, etc., todos ellos regulados en la Constitución Española en el capítulo III del título I, así como ciertos derechos económicos.



Se entiende como **Estado democrático de Derecho** aquel estado que propugna como valores superiores de su Ordenamiento, entre otros la justicia, la libertad, la igualdad, el pluralismo político... Todos ellos reconocidos a lo largo de todo el articulado de nuestra Carta Magna. Además es una manifestación importante del Estado de Derecho que en España rige el imperio de la Ley, esto es, que tanto los ciudadanos como los poderes públicos del Estado están sometidos a la Ley.

- Los **valores superiores** del ordenamiento jurídico español, del **artículo 1.1** de la Constitución Española, son:
 - » La **libertad**, que podemos encontrar no solo en lo que se refiere a la organización territorial e institucional del estado, sino, sobre todo, en el estatus de las personas, tal y como podemos ver reflejado en los artículos 15 y siguientes, reguladores de los Derechos y Libertades Fundamentales. Por ejemplo: libertad de expresión en el artículo 20, CE.
 - » La **justicia**, que se concreta en el título VI, relativa al Poder Judicial.
 - » La **igualdad**, que se concreta en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española. Diferenciamos entre:
 1. Igualdad formal. Que se desarrolla en el artículo 14: *"los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"*.
 2. Igualdad material. Que pretende remediar la situación de escasez existente en la sociedad a través de una distribución de los bienes respecto al mayor número posible de personas.
 - » Y el **pluralismo político**, plasmado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Española, al hablar de los partidos políticos y de los sindicatos de los trabajadores y asociaciones empresariales.
- Según el artículo 1.2 de la Constitución Española, la **soberanía nacional** reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
- La forma política del Estado español es la **Monarquía parlamentaria**, según el artículo 1.3. Por Monarquía Parlamentaria debemos entender aquella en la que el Rey reina, pero no gobierna ejerciendo la función de Jefe de Estado bajo el control del poder legislativo (el Parlamento) y del poder ejecutivo (el Gobierno). El principio rector del sistema parlamentario es el de la confianza del Parlamento en el Gobierno.



- La **unidad de la nación española**, patria común de todos los españoles, reconoce, además, el **derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones**, todo ello en el artículo 2 de la Constitución.

Esto quiere decir que España es una, común a todos los españoles pero que a su vez, se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre ellas.

La nación española se encuentra integrada por una pluralidad de nacionalidades y regiones.

En cuanto a las regiones, la Constitución Española establece un peculiar modelo de distribución territorial del Estado: España se configura como un Estado de las autonomías, es decir, no se trata ni de un Estado centralizado y unitario, ni de un Estado federal, sino de una fórmula que compagina la soberanía nacional (que formalmente reside en todo el pueblo español y que permite, a través de la Constitución, el acceso a la autonomía de las nacionalidades y regiones) con la legitimidad otorgada a los estatutos de autonomía por la población de las respectivas comunidades autónomas.

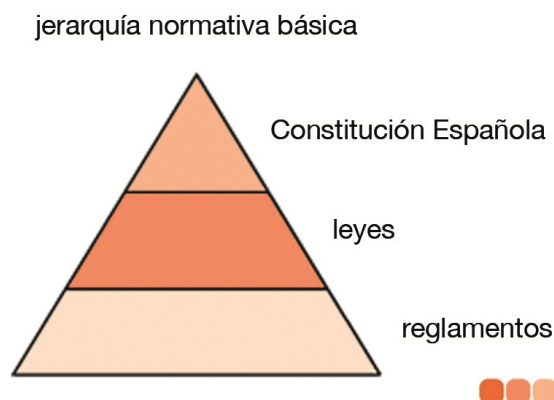
Como se ha comentado antes, se reconoce el derecho a la autonomía de las comunidades autónomas, mediante la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, reguladas en los artículos 148 y 149 de la Constitución en los que se regulan las competencias exclusivas del Estado, competencias de las comunidades autónomas y competencias compartidas.

Además de la autonomía política reconocida a las comunidades autónomas, la Constitución también contempla la autonomía administrativa de las entidades locales: los municipios y las provincias.

- La **lengua española oficial del Estado** es el castellano. Las demás lenguas españolas, serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, en virtud del artículo 3 de la Constitución. El título preliminar de la Constitución Española recoge esta norma que no tiene valor de principio, pero a la que se le ha querido dar un realce especial.
- La **bandera**, regulada en el **artículo 4** de la Constitución. El título preliminar de la Constitución Española recoge esta norma que no tiene valor de principio pero a la que se le ha querido dar un realce especial.
- Se establece como **capital del Estado** la Villa de Madrid (art. 5).
- Los **partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales**, en los **artículos 6 y 7**. Sobre los partidos políticos se señala que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Al igual que los partidos políticos la estructura interna y funcionamiento de estos sindicatos y asociaciones deberán ser democráticos.



- **Las Fuerzas Armadas:** De acuerdo con el **artículo 8** de la Constitución las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
- El **artículo 9 de la Constitución española** recoge una serie de principios:
- **Principio de legalidad:** Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Ello supone una vinculación constitucional, tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos (artículo 9.1).
- **Publicidad de las normas:** Para formar parte del ordenamiento jurídico, las normas deben ser publicadas en los boletines oficiales.
- Por otra parte, según el artículo 91 de la Constitución Española, el Rey sancionará y promulgará las leyes y ordenará su inmediata publicación. El artículo 96 de la Constitución Española determina que los tratados internacionales válidamente celebrados formarán parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España.
- **Jerarquía normativa:** Las normas de rango inferior no pueden establecer preceptos contrarios a las recogidas en otras superiores y las de rango inferior tienen un poder de actuación delimitado y concreto.



- Principio de **irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.** Una norma que limite los derechos de los ciudadanos no se podrá aplicar para situaciones que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Este principio viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.
- **Seguridad jurídica**, que quiere decir que debe de existir un Derecho cierto, esto es, que los ciudadanos deben poder saber lo que está permitido y lo que no lo está, y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus acciones.
- Principio de **responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos:** Los poderes públicos responderán de su actuación cuando no sigan las normas establecidas para ello. Ello trae como consecuencia la prohibición de que tales poderes públicos actúen arbitrariamente en el cumplimiento de su actividad.



- **Título I:** "De los derechos y deberes fundamentales" (artículos 10 a 55). Se divide en cinco capítulos:
 - Capítulo I: "De los españoles y los extranjeros" (artículos 11 a 13).
 - Capítulo II: "Derechos y libertades" (artículos 14 a 38), con dos secciones:
 - » Sección 1ª: "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas" (artículos 15 a 29).
 - » Sección 2ª: "De los derechos y deberes de los ciudadanos" (artículos 30 a 38).
 - Capítulo III: "De los principios rectores de la política social y económica" (artículos 39 a 52).
 - Capítulo IV: "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales" (artículos 53 a 54).
 - Capítulo V: "De la suspensión de los derechos y libertades" (artículo 55).

El artículo 10 introduce este título I de la Constitución. Dice que el fundamento del orden político y de la paz social es *"la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás"*. Estos derechos y libertades, por ser propios de la dignidad de la persona, son previos a la Constitución.

A continuación, se van desglosando los derechos y deberes de los ciudadanos. En una convivencia democrática todo derecho implica su correspondiente deber. No obstante, la necesidad de esta correlación, en nuestra Constitución es más detallada la enumeración de los derechos que la de los deberes. Común a ambas secciones es el artículo 14, que proclama el principio básico de un régimen democrático: la igualdad de todos los españoles ante la ley.



Técnicas de estudio

Todos estos preceptos que constituyen la parte dogmática de la Constitución Española son de una gran importancia.

¿Por qué no realizas un pequeño esquema que te ayude a recordar los diferentes conceptos?



Parte orgánica

En la parte orgánica se establecen los poderes que existen en nuestra comunidad política: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Esta parte consta de los títulos II al X, cuyos contenidos se refieren a los siguientes temas:

- **Título II:** "De la Corona" (artículos 56 a 65). De esta institución trataremos en la segunda parte de este tema.
- **Título III:** "De las Cortes Generales" (artículos 66 a 96). La competencia específica de las Cortes es hacer las leyes. Las Cortes están formadas por el Congreso de los Diputados y por el Senado.
- **Título IV:** "Del Gobierno y de la Administración" (artículos 97 a 107). Estos son los dos órganos sobre los que recae la función ejecutiva.
- **Título V:** "Del Gobierno y las Cortes" (artículos 108 a 116). Se regulan las relaciones entre estos dos órganos del Estado. El Gobierno responde de su gestión política ante las Cortes y estas controlarán su actuación.
- **Título VI:** "Del Poder Judicial" (artículos 117 a 127). La función jurídica propia de los jueces se organiza en distintos órganos que exigen una gran coordinación.
- **Título VII:** "Economía y Hacienda" (artículos 128 a 136). El contenido de este título se refiere a los principios rectores de la política social y económica del Estado.
- **Título VIII:** "De la organización territorial del Estado" (artículos 137 a 158). Se trata de todo lo relativo a la Administración Local y a las Comunidades Autónomas.
- **Título IX:** "Del Tribunal Constitucional" (artículos 159 a 165). Este es un órgano jurídico y político que tiene como misión salvaguardar el sistema de valores sobre los que descansa la Constitución.
- **Título X:** "De la reforma constitucional" (artículos 166 a 169). Se establece un procedimiento especial para reformar la Constitución. Con este título se asegura su continuidad.

2. Derechos y deberes fundamentales

El Título I de la Constitución (De los derechos y deberes fundamentales) sitúa a la persona y su dignidad como eje y fundamento de la paz social. En efecto ya en el artículo introductorio del Título I, el artículo 10, se dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social.

A continuación, se establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.



2.1. Derechos

Los derechos, tal como se recogen en la Constitución, podemos agruparlos según los profesores De Esteban y López Guerra, de la siguiente manera (De Esteban, J. y López Guerra, L., 1980):

- Derechos civiles o de ámbito personal.
- Derechos de la esfera privada.
- Derechos de ámbito político.
- Derechos sociales.

2.1.1. Derechos de ámbito personal

Son aquellos inherentes a la persona humana siendo los siguientes:

- **Igualdad ante la ley** (artículo 14): Tiene naturaleza de derecho, pero también de principio general, es decir, la igualdad es un principio que informará el ordenamiento jurídico de manera que el intérprete de cualquier norma deberá hacerlo siempre de forma que su interpretación no sea contraria a este principio.

Se refleja en el aforismo jurídico "debe tratarse igual lo igual y desigual lo desigual". Objeto de numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, significa que deben producirse consecuencias iguales en supuestos iguales, y que en caso de diferencia de trato es necesario justificar los motivos de esa diferencia.



Ojo al dato

El Tribunal Constitucional considera que cualquier trato desigual a las condiciones personales determinadas en el artículo 14 de la CE, como es el nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, debe ser sometido a un estudio riguroso para entender que ha sido constitucional.

- **El derecho a la vida y a la integridad física y moral** (artículo 15): Este artículo protege la vida humana contra toda forma de destrucción de la misma. En él se prohíbe la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. La pena de muerte fue abolida por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre. También se defiende el derecho a la integridad física y moral.



- **La libertad ideológica, religiosa y de culto** (artículo 16) sin más limitaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público, protegido por la ley.

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa regula esta libertad religiosa, comprendiendo el derecho de reunión y asociación con fines religiosos, establecimiento de lugares de culto, etc. Se obliga a la Administración Pública a tomar las medidas necesarias para facilitar asistencia religiosa en ciertos establecimientos como hospitales, centros penitenciarios, militares, etc.

Además, se señala que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias y que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

El Estado español, cumpliendo con el mandato constitucional de respetar las creencias mayoritarias de la sociedad española, mantiene relaciones con la Iglesia católica con la que tiene acuerdos así como con otras confesiones que se consideran mayoritarias, en concreto con la Federación de Entidades Evangélicas Religiosas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España.

- **Derecho a la libertad personal** (artículo 17). Este artículo establece que toda persona tiene el derecho a la libertad y seguridad, no pudiendo ser privada de su libertad sino en los casos y formas previstos en la ley y observando lo siguiente:
 - La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
 - Toda persona detenida deberá ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

En relación con la detención ilegal, debe citarse la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, donde se regula el procedimiento del "*Habeas Corpus*", a través del cual una persona que se considere ilegalmente detenida puede obtener su inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

2.1.2. Derechos de la esfera privada

En este ámbito, se encuentran los siguientes derechos:

- El **derecho al honor**, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen reconocido en el artículo 18 y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.

Respecto al derecho al honor, cabe destacar que se trata de un derecho que a menudo entra en conflicto con la libertad de expresión (artículo 20 de la CE); sólo una información veraz puede ser soporte de una opinión pública plural. El Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos se refiere a la necesidad de analizar en cada caso concreto los intereses en conflicto.



- La **inviolabilidad del domicilio** (artículo 18.2), salvo consentimiento de su titular, o resolución judicial motivada, excepto en caso de flagrante delito.

Conlleva la necesidad de autorización judicial para entrada en domicilio para cualquier actuación pública, investigación de delitos, ejecución de actos administrativos, etc., en caso de falta de consentimiento del morador. Salvo las excepciones que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 553, esto es, cuando haya orden de prisión contra alguna persona, cuando sean sorprendidas en flagrante delito, o cuando un delincuente inmediatamente perseguido por la autoridad se refugie en un domicilio.

Delitos como el allanamiento de morada, o violación de domicilio de las personas jurídicas tienen su fundamento constitucional en este precepto.



Ejemplo

Una persona realiza en su domicilio un acto constitutivo de delito, por ejemplo, está agrediendo a otra persona. En este caso de flagrante delito, está ejecutando el mismo en ese preciso instante, las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden acceder a la vivienda sin su consentimiento porque constituye una de las excepciones a la inviolabilidad del domicilio.

- El **secreto de las comunicaciones** (artículo 18.3), se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
- **Libertad de residencia y circulación** (artículo 19) y del derecho a entrar y salir libremente de España. Este último derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

El artículo 17.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento.

- El derecho al **matrimonio** (artículo 32.1). A contraerlo con plena igualdad jurídica, de hombre y mujer; esto que hoy parece evidente no ha sido siempre así en nuestro país, y sigue siendo de modo diferente en otros lugares del mundo.

El Código Civil regula la forma de contraer matrimonio, la capacidad, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de disolución del mismo.



2.1.3. Derechos de ámbito político

A través de estos derechos se prevé la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y son:

- **Libertad de expresión** (artículo 20).

Lo que conlleva al derecho a difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, de palabra, por escrito, o por otro medio de reproducción que, como ya hemos expresado, es un derecho en conflicto permanente con el reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española, el derecho al honor y a la intimidad personal, y a la propia imagen.

También se hace referencia a la libertad de creación y producción literaria, artística, científica y técnica, así como la libertad de cátedra.

Por último, encontramos el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades (en concreto, habrá que estar a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades).

Como establece este artículo, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.



Ejemplo

El profesor catedrático de una materia en la Universidad se organiza sus clases según estima conveniente. La **libertad de cátedra** es el derecho que se le reconoce a la persona que imparte una materia, por el que se le permite exponer las líneas fundamentales de la misma según su parecer, sin quedar vinculado a una orientación determinada.

- **Libertad de reunión** (artículo 21), siempre que sea pacífica y sin armas, el ejercicio de este derecho no requiere autorización previa, aunque si se producen en lugares de tránsito público requerirán comunicación previa a la autoridad que solo podrá prohibirlas si existen razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.



A estos efectos se entenderá autoridad no solo la general del Estado sino también la de las respectivas Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana.

Regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. Esta ley remite al Código Penal para conocer cuáles son las reuniones o manifestaciones ilícitas; las que se celebren con el fin de cometer algún delito o aquéllas a las que concurren personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso (artículo 513 del Código Penal).



Ojo al dato

A los efectos de la Ley reguladora del derecho de reunión, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.

- **Libertad de asociación** (artículo 22), si bien se exige su inscripción en un registro a los solos efectos de publicidad.

Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.

Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.



Atención

El derecho de asociación se desarrolla en la **Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación**, desarrollada por el Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones, así como por el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.



Este derecho se ejercita mediante acta en la que conste el derecho de varias personas naturales que acuerden voluntariamente servir a un fin determinado en sus estatutos, que deberán incluir aspectos como la denominación, fines, domicilio...

- **El derecho de petición** (artículo 29): Este derecho supone la posibilidad de todo ciudadano de dirigirse a las autoridades refiriéndose a cuestiones que le incumben y cuya resolución son competencia de aquellos. Se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Como señala la CE, todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

- **Derecho de participación** (artículo 23) por el cual:

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

La especialidad de este precepto es que, según el artículo 13 de la Constitución Española, gozan de este derecho sólo los españoles, salvo el derecho de sufragio activo y pasivo (ser elector y elegible) en las elecciones locales de países en que se reconozca el mismo derecho a los españoles (criterio de reciprocidad).

2.1.4. Derechos sociales

- **El derecho a la educación** (artículo 27), que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana.

En este artículo se declara la obligatoriedad de la enseñanza básica, así como su gratuidad, la autonomía de las universidades y la iniciativa privada para establecer y dirigir centros docentes.



Atención

Este derecho ha sido regulado:

- Por la LODE, Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la Educación, que recoge los principios generales en materia de educación que de acuerdo con las Constitución regirán el sistema.



- Por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El objetivo principal de esta ley es sentar las bases que permitan hacer frente a los importantes desafíos que la educación española tiene ante sí y lograr las ambiciosas metas que se ha propuesto para los próximos años.
- Por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se regula la enseñanza superior, se garantiza la independencia de las universidades, la libertad de cátedra de la que hemos hablado en relación al artículo 20 de la Constitución Española, etc. También hay que hacer referencia al Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

- **El derecho a la sindicación** (artículo 28.1), donde se prevé la libertad de sindicación, lo que supone el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato.



+ Info

El derecho de sindicación viene regulado en la **Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto**, de Libertad Sindical.

Como señala el texto constitucional, el ejercicio de este derecho se puede limitar o exceptuar a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, debiéndose regular las peculiaridades del ejercicio de este derecho para los Funcionarios públicos. En este último caso, se realizó por la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en la actualidad habría que acudir al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.



- **El derecho de huelga** (artículo 28.2): La Constitución reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
- **El derecho al trabajo** (artículo 35), que supone el deber de todos de trabajar, así como elegir libremente un oficio y una serie de derechos inherentes a la relación de trabajo, como son:
 - Ocupación efectiva y promoción económica y social en el empleo, así como la ausencia de discriminación en la relación laboral.
 - Formación académica y profesional.
 - Descanso laboral, mediante la limitación de la jornada laboral, vacaciones periódicas retribuidas y promoción de centros adecuados.



Atención

El derecho al trabajo se regula por el **Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Junto a este Real Decreto ha de hacerse expresa mención a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

- El **derecho a la negociación colectiva laboral** al que se refiere el artículo 37, al establecer que *"La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios"*.
- Los **derechos sociales en materia de Seguridad Social**. El artículo 41 prevé el Sistema Español de Seguridad Social y prevé el mantenimiento por los poderes públicos de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
 - Además, la Constitución tiene previsiones en materias concretas de Seguridad Social:
 - » Protección de la familia (artículo 39).
 - » Protección de la salud (artículo 43).
 - » Pensionistas (artículo 50).
 - » Personas con discapacidad (artículo 49).



Importante

La modificación del artículo 49 de la Constitución es la tercera reforma que ha sufrido la Constitución Española de 1978.

La nueva redacción del artículo queda de la siguiente manera:

1. *"Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio."*
2. *Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad."*

Que son regulados, como se ve, en el capítulo III del título I de la Constitución Española y que no se clasifican por tanto como derechos fundamentales o libertades públicas, que gozan de protección especial en la Constitución Española, (necesidad de Ley Orgánica, posibilidad del recurso de amparo...).

- **Otros derechos:** Como son el derecho de participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes o el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (artículo 23), el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión (artículo 24) o el derecho a la propiedad privada y a la herencia (artículo 33).

2.2. Los deberes

Junto a los derechos, la Constitución prevé unos deberes de los ciudadanos, cuyo incumplimiento puede ser causa de sanción.

Deberes morales

Son deberes morales:

- El deber de trabajar.
- El deber de conocer el castellano.



Los deberes-obligación

- El **deber de defender a España** (artículo 30).

Aunque nuestra Constitución en este artículo recoge la existencia del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria del mismo, en caso de objeción de conciencia, ambos fueron ya suspendidos a partir del 31 de diciembre de 2001.

Así, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, determinaba en su disposición adicional decimotercera (ya derogada) que, a partir del 31 de diciembre del año 2002, quedaba suspendida la prestación del servicio militar, regulada en la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. Por el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, se adelantó esa fecha al día 31 de diciembre de 2001.

En cuanto a la prestación social sustitutoria del servicio militar, el Real Decreto 342/2001, de 4 de abril, también suspendió la prestación social a partir del 31 de diciembre del año 2001.

- El **deber de tributación** (artículo 31) de todos los ciudadanos según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin que en ningún caso tengan carácter confiscatorio. Lo que significa que, a mayores ingresos, mayor proporción de ellos irá destinada al pago de impuestos.
- Los **deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública**, que se podrán regular mediante ley (artículo 30.4).
- **Deber de conservación del medio ambiente** conforme al artículo 45, estableciéndose en los términos que la Ley fije, sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
- **Deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico** (artículo 46).



Resumiendo

Los derechos y deberes fundamentales los encontramos regulados en el título I de la Constitución.

En cuanto a los **derechos**, podemos clasificarlos en:

- Derechos **civiles** o de **ámbito personal**, como la igualdad ante la Ley o la libertad ideológica y religiosa.
- Derechos de la **esfera privada**, entre otros, el derecho al honor o al secreto de las comunicaciones.



- Derechos de **ámbito político**. Aquí encontramos la libertad de expresión o el derecho de petición.
- Derechos **sociales**, como el derecho a la educación o a la huelga.

Junto a los derechos, también están previstos unos **deberes** como el deber de trabajar o de conocer el castellano.

3. Su garantía y suspensión

A continuación, vamos a tratar sobre los mecanismos que existen en nuestro texto constitucional para garantizar estos derechos fundamentales para seguidamente analizar cuándo cabe la suspensión de éstos.

3.1. Garantías

El artículo 53 de la Constitución recoge el sistema de protección y garantía de los derechos del título I (artículos 14 a 52) estableciendo cuatro mecanismos o garantías de la efectividad de estos derechos. Son:

- **Aplicación directa de los derechos fundamentales.** Como ya sabemos, nuestra Constitución no necesita desarrollo legal para poder ser aplicada. Así el párrafo 1º del artículo 53 de la Constitución establece que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título primero vinculan a todos los poderes públicos, por lo que son directamente aplicables. Esto tiene la ventaja de que, aprobada la Constitución como la mayoría de los derechos no tenían una legislación que los desarrollase, eran exigibles como si esa legislación ya existiese, lo que garantizaba su efectividad de forma inmediata a la entrada en vigor de la Constitución.
- **Garantías legislativas.** En función de los artículos 53.1 y 81.1 de la Constitución Española se garantiza, frente al legislador, la entidad de los derechos fundamentales.

El artículo 53 establece la necesidad de regular mediante ley los derechos y deberes de los ciudadanos, estos son los contemplados en el capítulo segundo del título I de la Constitución Española, especialmente los de la sección 2ª, puesto que los de la sección 1ª han de regularse, además por una ley que tenga el carácter de orgánica de acuerdo con el artículo 81; esto es un plus de garantía que la Constitución Española da a los derechos fundamentales y libertades públicas (artículos 15 al 29).

- **Garantías jurisdiccionales.** El artículo 53.2 establece que los derechos comprendidos en los artículos 14 a 29, pueden ser exigidos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30 CE.



Ojo al dato

El **principio de preferencia y sumariedad** informa los procedimientos judiciales ordinarios, en virtud del cual, ese procedimiento va a ser desarrollado con mayor antelación o prioridad que el resto y va a gozar asimismo de una especial agilidad al ser sumario, es decir, más breve, como consecuencia de la simplificación de los trámites.

- **Garantías extrajudiciales.** Para la protección y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, existen ciertas instituciones constitucionalmente legitimadas, las cuales son: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.



Atención

La institución del **Defensor del Pueblo** constituye una de las garantías extrajudiciales, en cuanto alto comisionado de las Cortes Generales, para la defensa de los Derechos del título I de la Constitución Española (artículo 54, CE). Esta institución ha sido desarrollada por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

3.2. Suspensión

La suspensión de los derechos fundamentales puede ser general o individual.

La suspensión se contempla en el artículo 55 de la Constitución. Veamos los distintos tipos de suspensión más detenidamente:

- **Suspensión general.** Se produce, según la Constitución, en su artículo 55.1, en los supuestos en que se decreten los estados de excepción o sitio. Los estados de alarma, excepción y sitio se regulan en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Los estados de alarma, excepción y sitio pueden ser declarados si concurren circunstancias extraordinarias que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes en cada supuesto concreto.



- **Estado de alarma.** Regulado en el artículo 116.2 de la Constitución española.

Es declarado por el Gobierno por medio de decreto que determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración. Este decreto es acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no puede prorrogarse dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración.

La declaración del estado de alarma no implica la suspensión de derechos.

Se puede implantar en el supuesto de catástrofes como terremotos, epidemias, inundaciones o situaciones de desabastecimiento o primera necesidad.



Resumiendo

Estado de alarma.

- **Regulación legal:** artículo 116.2 de la Constitución Española.
- **Fases:**
 - Declaración por el Gobierno (por decreto acordado en Consejo de Ministros).
 - Plazo de declaración: máximo, 15 días.
 - Traslado de la declaración al Congreso de los Diputados.
- **Situaciones en las que se pueden dar:** en catástrofes como terremotos o epidemias.
- **Suspensión de derechos:** no implica la suspensión de derechos.

- **Estado de excepción.** Regulado en el artículo 116.3 de la Constitución española.

Se declarará mediante decreto por el Gobierno en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados cuando *"el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto de orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para restablecerlo y mantenerlo"* (art. 13 de la Ley 4/1981 mencionada).



La autorización y proclamación de este Estado determinará expresamente sus efectos en el ámbito territorial al que se extiende y la duración, que no excederá de 30 días prorrogables por otros 30, con los mismos requisitos:

La declaración de este Estado puede implicar la suspensión de los siguientes derechos:

1. Libertad personal (artículo 17), excepto el artículo 17.3 de la Constitución Española (toda persona detenida deberá ser informada de sus derechos así como de las razones de su detención).
2. Inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2).
3. Secreto de comunicaciones (artículo 18.3).
4. Libertad de circulación y residencia (artículo 19).
5. Libertad de expresión (artículo 20) apartados 1, a) y d), así como el apartado 5, relativo a:
 - a. Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (art. 20.1 apartado a).
 - b. Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1 apartado d).
 - c. Secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información (artículo 20.5)
6. Derecho de reunión y manifestación (art 21).
7. Derecho de huelga y a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 28.2 y 37.2).



Resumiendo

Estado de excepción.

- **Regulación:** artículo 116.3 de la Constitución Española.
- **Fases:**
 - Declaración por el Gobierno (por decreto en Consejo de Ministros).



- Es necesaria la autorización del Congreso de los Diputados.
- Duración de este estado: no superior a 30 días prorrogables por otros 30 días.
- **Situaciones en las que se puede dar:** en huelgas generales de larga duración que afecten a la actividad normal del país.

- **Estado de sitio.** Se recoge en el artículo 116. 4 de la Constitución española.

Se declarará por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su duración, condiciones y ámbito territorial. Se declarará cuando *"se produzca o amenace producirse una insurrección y acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolver por otros medios regulados jurídicamente y constitucionalmente"* (artículo 32 de la Ley 4/1981 referida).

Así, se implantará dicho estado en golpes de Estado.

En el estado de sitio, además de que podrán ser suspendidos todos los derechos anteriormente enumerados en el estado de excepción, la declaración podrá autorizar la suspensión temporal de las garantías jurídicas del detenido establecidas en el artículo 17.3 de la Constitución: información al detenido de sus derechos, ser informado de las razones de su detención y la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales.



Resumiendo

Estado de sitio.

- **Regulación:** artículo 116.4 de la Constitución Española.
- **Fases:**

Declaración por **mayoría absoluta** del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno.



- **Situaciones en las que se puede dar:** golpes de Estado.
 - **Suspensión de derechos:** los mismos que en el estado de excepción y además los derechos del artículo 17.3 de la Constitución Española.
-
- **Suspensión individual.** Se prevé en el artículo 55.2 de la Constitución; en este artículo se establece que una Ley orgánica podrá fijar la forma y casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos establecidos en los artículos 17, apartado 2 y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para determinadas personas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

4. La Jefatura del Estado

Los artículos de la Constitución dedicados a la Corona se extienden en el título II, del artículo 56 al 65.



Importante

En el **artículo 56** de la CE encontramos la configuración básica de la Jefatura del Estado:

1. *"El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes."*
2. *Su título es el de Rey de España, y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.*
3. *La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2".*



Este artículo 56 de la CE, es uno de los artículos capitales de la Constitución. Define una institución básica. El Rey se convierte en el eje fundamental del sistema.

La configuración de la Corona en el actual texto hay que entenderla desde dos puntos:

- Personificación de la Corona por el Rey.
- Función arbitral y moderadora del Monarca sobre el funcionamiento institucional.

El artículo 56.1 de la Constitución Española no se ciñe a la denominación de Rey; emplea también la de Jefe del Estado. Se define la figura del Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado a quien corresponde la máxima dignidad política y cuya existencia simboliza la unidad de todos los órganos (nombra al Presidente del Gobierno, convoca las Cortes, nombra a los miembros del Tribunal Supremo, promulga las leyes, y la justicia se administra en su nombre); es árbitro y moderador, a quien corresponden facultades excepcionales que facilitan el funcionamiento de las instituciones; propone al Presidente del Gobierno y pone fin a sus funciones; puede disolver las Cortes a propuesta del Gobierno y, en las mismas condiciones, someter una ley a referéndum. Es el más alto representante del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su propia comunidad histórica. Es su firma la que obliga al Estado en los tratados.

Por primera vez en nuestra historia constitucional, el Rey no forma parte del Poder Ejecutivo. La Constitución actual, al tener como objetivo la creación de un sistema político articulado a partir del principio democrático, concibe al Rey únicamente como Jefe de Estado, separándolo con nitidez de los otros poderes constituidos y le exime de toda conexión política con el Gobierno. Por tanto, no puede hablarse en España de la existencia de un Poder Ejecutivo integrado por dos órganos: Jefe del Estado y Gobierno. La Corona queda al margen de los tres poderes clásicos: por ello la Constitución concibe solamente al Rey como Jefe del Estado. El Rey representa al Estado (art. 56.1 CE) mientras que el pueblo es representado por las Cortes Generales (art. 66.1 CE).



+ Info

¿Hacemos un repaso de las principales características de la monarquía y funciones del Rey?

(Tienes el material en el Campus Virtual).

5. La Corona

En relación con esta institución, antes de entrar en las funciones constitucionales del Rey es importante que queden claras las siguientes ideas:

- La configuración de la Jefatura del Estado como Monarquía parlamentaria forma política del Estado español- se concreta en la institución de la Corona, de la que es titular el Rey.



- La Corona es una institución constitucional, un órgano constituido cuyas atribuciones derivan de la Constitución.
- La titularidad de la Corona es de carácter vitalicio. Además, la Constitución establece que la sucesión en la Corona se realiza mediante las reglas de transmisión hereditaria en ella consignadas. Se establece así la regla del criterio automático del acceso al cargo por herencia en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón "*legítimo heredero de la dinastía histórica*" (art. 57 CE). Por tanto, el actual Rey ostenta la Corona en virtud de un derecho reconocido por la Constitución y anterior a ella (esto es, que no ha sido creada por ella). En cambio, los derechos de sus sucesores se derivan de forma directa del artículo 57.1 de nuestra Constitución.

6. Funciones Constitucionales del Rey

Vienen señaladas en los artículos 62 y 63 de nuestra Constitución. Las funciones del Rey son, en particular, las siguientes:

- a. Sancionar y promulgar las leyes (Al respecto el artículo 91 de la CE establece que "*el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación*").
- b. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c. Convocar referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d. Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- f. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones de Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- h. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j. El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

En la Constitución actual se han recortado notoriamente las facultades que a la Corona se le atribuía en anteriores Constituciones. En el artículo 63 se añaden a las anteriores otras prerrogativas reales:

- El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.



- Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
- Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.



Atención

El Rey simplemente tiene funciones meramente formales, además de ser consideradas como obligaciones regias en lugar de verdaderos poderes.

6.1. Otros aspectos sobre el Estatuto Jurídico del Rey

A) Estatuto jurídico del Rey y, en particular, el refrendo de sus actos: El refrendo es la actuación por la que se da validez a los actos realizados por el monarca. Aplicando esta definición general a la situación concreta de nuestra monarquía parlamentaria, nos encontramos con que refrendo es la autorización que el Presidente del Gobierno o de las Cortes o los Ministros competentes dan a los actos del Rey, de modo que sin la firma de los refrendantes aquellos carecen de valor. Al mismo tiempo, la responsabilidad de los mismos recae en quien refrenda. Según el artículo 56 de la Constitución española, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La combinación de dos principios de derechos inglés, "the King can do not wrong" y "the King cannot act alone" permitió la construcción de la Monarquía parlamentaria alrededor de dos elementos característicos de la posición jurídica del Monarca: su inviolabilidad, es decir, la imposibilidad de ser juzgado de acuerdo con las leyes penales, y su irresponsabilidad política por los actos realizados.



Vídeo

La abdicación del Rey Don Juan Carlos es un buen punto de partida para repasar conceptos como la inviolabilidad y el aforamiento. ¿Lo vemos?

(Tienes el material en el Campus Virtual).



El refrendo de los actos del Rey, se contempla en el artículo 64 de la Constitución que dice lo siguiente:

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Sólo caben como excepciones a esta regla del refrendo las contenidas en el artículo 65.1 y 2, en cuanto que el Rey distribuye libremente la cantidad global que recibe de los Presupuestos del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa y que nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.



+ Info

Te explicamos con más detalle la figura del refrendo a través de un audiovisual.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

B) La sucesión en la Corona: Dice así el artículo 57 de la Constitución:

1. *"La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos."*



Importante

Este apartado significa que:

- El trono se transfiere al primogénito y a sus descendientes de padres a hijos y nietos y así sucesivamente.
- Las mujeres tienen acceso al trono siempre que no tengan hermanos varones.
- Los nietos anteceden, en caso de fallecimiento de sus padres, a los tíos y hermanos del difunto.



2. *El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.*
3. *Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.*
4. *Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajesen matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.*
5. *Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica".*

Este artículo 57 de la CE establece que la Corona de España es hereditaria y marca las líneas de sucesión.

A la Reina consorte o al consorte de la Reina no se le conceden funciones constitucionales, excepto en caso de regencia.



+ Info

¿Y si le ponemos cara al entresijo de la sucesión a la Corona? No te pierdas el audiovisual que tenemos preparado para ti.

(Tienes el material en el Campus Virtual).

C) La Regencia y la Tutela: La Constitución establece dos instituciones diferentes. Para tener una idea clara sobre la institución de la **Regencia** hay que partir de la base de que ésta se refiere a los supuestos en que, existiendo Rey o Reina, no se encuentra en condiciones de ejercer las funciones que corresponden al titular de la Corona, bien porque es menor de edad o bien porque se ha inhabilitado para el ejercicio de su autoridad. Se regula en el artículo 59 de la CE.

Se pueden distinguir dos tipos de Regencia:

- **La legítima:**

1. **Cuando el Rey fuere menor de edad**, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.



2. En caso de **inhabilitación** del Rey para el ejercicio de autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

- **La dativa.**

Se da en el caso de que no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia; esta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas.

Los **requisitos para ejercer la regencia** son los que a continuación se detallan:

- Ser español y mayor de edad (artículo 59.4, CE).
- La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey (artículo 59.4, CE).

El Regente o Regentes prestarán ante las Cortes Generales el mismo juramento del Rey, y, además, el de fidelidad a aquel (artículo 61.2, CE).

El tratamiento de quienes ejerzan la regencia será el de Alteza y tendrán iguales honores que los establecidos para el Príncipe de Asturias.



Importante

La **regencia** es la toma de las funciones de la Corona por la persona designada constitucionalmente de forma temporal, cuando el titular de aquella no pueda desempeñarlas bien porque es menor de edad, bien porque se halla incapacitado.

Respecto a la **Tutela**, ésta tiene por objeto suplir la falta de capacidad de obrar de menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad y de los incapacitados, si una sentencia así lo ha establecido.

La Constitución en su artículo 60 dispone:

1. Será tutor del Rey menor, por el siguiente orden:
 - La persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
 - Si no lo hubiera nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos.
 - En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales.



2. No podrán acumularse los cargos de Regente y Tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
3. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.



Importante

Tutela:

Instituto jurídico por el que se realiza la guarda y custodia de la persona y sus bienes, o solamente de los bienes o de la persona, de aquellos que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos. Por ejemplo: por ser menores de edad; ser declarados incapaces.



+ Info

Para finalizar la unidad, ¿qué te parecería indagar un poco más sobre la actividad cotidiana del Rey? Para ello nada mejor que consultar su agenda. Puedes hacerlo a través de la Web de la Casa Real.

<http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx>

7. Bibliografía

Normativa

- Constitución Española de 1978.

Manuales

- Balaguer Callejón (coord.), *Introducción al Derecho constitucional*, 6ª ed, Tecnos, Madrid, 2017.
- Molas, I., *Derecho constitucional* (4ª ed), Tecnos, Madrid, 2016.

